Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1.	Nama lengkap	:	Kuswendi Bin Namin
2.	Tempat lahir	:	Depok
3.	Umur/Tanggal lahir	:	32 Tahun / 25 Mei 1991
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Jalan H. Amat II Nomor 17 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1.	Nama lengkap	:	Gelegar Genggham Negeri Alias Egar Bin Didik Alriyadi ;
2.	Tempat lahir	:	Depok
3.	Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun / 2 Agustus 2000
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Jl. Pemuda II Kp. Cipedak RT.008 RW.009, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Sdr. Hadi Kurnia, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum LKBH UPN Veteran Jakarta, berkedudukan di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KUSWENDI bin NAMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KUSWENDI bin NAMIN** dan Terdakwa II **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** masing – masing selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KUSWENDI bin NAMIN** dan Terdakwa II **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** berupa **pidana denda** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun kurungan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram

2) 1 buah handphone xiaomi berikut simcard

3) 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

4) 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

------- Bahwa ia terdakwa **KUSWENDI bin NAMIN** bersama dengan terdakwa **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 di depan SMPN 73 yang terletak di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum membawa,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa berawal Timsus Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi tentan adanya transaksi Narkotika di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30, Timsus Sudit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi tersebut dan mendapatkan Para Terdakwa yang hendak mengendarai sepeda motor.

2) Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan:

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
- 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

3) Bahwa Adapun cara Para Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.30, Terdakwa Kuswendi menerima telepon dari SOFI (DPO) yang meminta Terdakwa KUSWENDI untuk mengambil ekstasi, dan Terdakwa KUSWENDI menjawab “saya ngga ada motor” dan SOFI menjawab “kamu cari teman yang punya motor nanti kalau sudah putus, tenang aja akan dikasih shabu dan uang”.

4) Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI menghubungi Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk mengajak mengambil narkoba tapi tempat dan waktunya belum ditentukan dan nanti akan diberikan upah shabu untuk dipakai dan uang dari SOFI lalu Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI menyetujui permintaan tersebut.

5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 04.30, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari SOFI yang intinya meminta untuk standby untuk mengambil eksatasi lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUSWENDI mengatakan masih ngantuk dan SOFI menjawab “nanti ada yang mengantar shabu buat lu biar ngga ngantuk”.

6) Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI Kembali menerima telepon dari SOFI yang pada intinya memberitahukan “paketan shabu sprempi sudah ditaruh di situ manga bolong, srengseng sawah, saya kirim potonya, luh tinggall ambil biar ngga ngantuk” lalu SOFI mengirim foto tempat menaruh shabu tersebut. Kemudian, sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa KUSWENDI menghubungi Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk meminjam sepeda motor dan meminta datang ke rumah, lalu setelah Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI datang ke rumah Terdakwa KUSWENDI, Terdakwa KUSWENDI pergi ke daerah Srengseng Sawah untuk mengambil shabu dan Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI menunggu di rumah.

7) Bahwa setelah tiba di Situ Mangga Bolong, Srengseng Sawah Jakarta Selatan kemudian Terdakwa KUSWENDI mengarah ke tempat ditaruh shabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SOFI dan di atas pagar mengambil lipatan tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi shabu lalu Terdkawa KUSWENDI pulang ke rumahnya. Kemudian setiba di rumah, Terdakwa KUSWENDI menunjukkan paket shabu yang diberikan SOFI kepada Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI, sambal berkata “nih shabu dari SOFI biar ngga ngantuk karena disuruh stanby ambil narkoba”. Lalu Terdakwa KUSWENDI bersama-sama Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI memakai shabu tersebut dan selesai memakai shabu, Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI pamit untuk pergi ngojek lagi.

8) Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari SOFI dan memberitahukan bahwa tidak jadi mengambil ekstasi pada pagi hari dan nanti siang akan ada orang yang akan menghubungi dan mengarahkan Terdakwa KUSWENDI. Lalu ssekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai temannya SOFI dan menyuruh Terdakwa KUSWENDI “jalan ke Kemang dan sampai di Kemang nanti kabarin”, kemudian Terdakwa KUSWENDI menelpon SOFI dan memberitahukan bahwa temannya sudah menelpon dan mengarahkan supaya Terdakwa KUSWENDI jalan ke Kemang dan SOFI menjawab “nanti kalu sudah putus kabarin saya dan nanti kamu kirim lagi dan saya kasih alamat yang menerima”. Kemudian, Terdakwa KUSWENDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI dan menyatakan “ayo jalan sekarang jemput saya di rumah antarin saya ambil ekstasi di kemang”, dan 20 menit kemudian, Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI datang menjemput Terdakwa KUSWENDI menuju Kemang Jakarta Selatan.

9) Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI dan Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI sampai di Pizza Hut Kemang Jakarta Selatan lalu Terdakwa KUSWENDI menghubing teman SOFI dan memberitahukan sudah berada di Kemang Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari teman SOFI dan meminta untuk mengikuti map yang dikirimkan. Selanjutnya, Terdakwa KUSWENDI mengajak Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk jalan ke daerah Tebet sesuai dengan map yang dikirimkan yaitu SMPN 73 yang beralamat di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

10) Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB, Para Terdakwa telah sampai di SMPN 73 sesuai dengan Map yang ditunjukkan, lalu Terdakwa KUswendi menghubungi teman SOFI untuk memberitahukan sudah sampai dan teman SOFI berkata “ekstasi ada di atas gerobak dekat pos satpam kamu jalan pelan-pelan nanti perhatiin poto yang saya kirim”. Kemudian, Para Terdakwa mencari lokasi ekstasi tersebut dimana Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI yang mengendarai motor.

11) Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa melihat gerobak dekat pos satpam di depan SMPN 73 kemudian Terdakwa KUSWENDI menyuruh Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk mengambil bungkusan plastic hitam berisi ekstasi dan setelah Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI mengambil bungkusan hitam berisi ekstasi tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa KUSWENDI dan Terdakwa KUSWENDI letakkan digantunggan sepeda motor,

12) Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil ektasi tersebut adalah karena diperintah oleh SOFI dan akan dikirim lagi kepada penerima lainnya atas intruksi dari SOFI nantinya.

13) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratarium Forensik No 1304/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip (berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk burung hantu dengan berat netto seluruhnya 5,0862 gram diberi nomor barang bukti 1540/2023/NF adalah benar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

14) Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

---------- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ----

ATAU

KEDUA

------- Bahwa ia terdakwa **KUSWENDI bin NAMIN** bersama dengan terdakwa **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB dan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 di depan SMPN 73 yang terletak di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----------

1) Bahwa berawal Timsus Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi tentan adanya transaksi Narkotika di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30, Timsus Sudit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi tersebut dan mendapatkan Para Terdakwa yang hendak mengendarai sepeda motor.

2) Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan:

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
- 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

3) Bahwa Adapun cara Para Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut adalah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.30, Terdakwa Kuswendi menerima telepon dari SOFI (DPO) yang meminta Terdakwa KUSWENDI untuk mengambil ekstasi, dan Terdakwa KUSWENDI menjawab "saya ngga ada motor" dan SOFI menjawab "kamu cari teman yang punya motor nanti kalau sudah putus, tenang aja akan dikasih shabu dan uang".

4) Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI menghubungi Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk mengajak mengambil narkoba tapi tempat dan waktunya belum ditentukan dan nanti akan diberikan upah shabu untuk dipakai dan uang dari SOFI lalu Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI menyetujui permintaan tersebut.

5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 04.30, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari SOFI yang intinya meminta untuk standby untuk mengambil eksatasi lalu Terdakwa KUSWENDI mengatakan masih ngantuk dan SOFI menjawab "nanti ada yang mengantar shabu buat lu biar ngga ngantuk".

6) Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI Kembali menerima telepon dari SOFI yang pada intinya memberitahukan "paketan shabu sprempi sudah ditaruh di situ manga bolong, srengseng sawah, saya kirim potonya, luh tinggall ambil biar ngga ngantuk" lalu SOFI mengirim foto tempat menaruh shabu tersebut. Kemudian, sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa KUSWENDI menghubungi Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk meminjam sepeda motor dan meminta datang ke rumah, lalu setelah Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI datang ke rumah Terdakwa KUSWENDI, Terdakwa KUSWENDI pergi ke daerah Srengseng Sawah untuk mengambil shabu dan Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI menunggu di rumah.

7) Bahwa setelah tiba di Situ Mangga Bolong, Srengseng Sawah Jakarta Selatan kemudian Terdakwa KUSWENDI mengarah ke tempat ditaruh shabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SOFI dan di atas pagar mengambil lipatan tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi shabu lalu Terdkawa KUSWENDI pulang ke rumahnya. Kemudian setiba di rumah, Terdakwa KUSWENDI menunjukkan paket shabu yang diberikan SOFI kepada Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambal berkata “nih shabu dari SOFI biar ngga ngantuk karena disuruh stanby ambil narkoba”. Lalu Terdakwa KUSWENDI bersama-sama Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI memakai shabu tersebut dan selesai memakai shabu, Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI pamit untuk pergi ngojek lagi.

8) Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari SOFI dan memberitahukan bahwa tidak jadi mengambil ekstasi pada pagi hari dan nanti siang akan ada orang yang akan menghubungi dan mengarahkan Terdakwa KUSWENDI. Lalu ssekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai temannya SOFI dan menyuruh Terdakwa KUSWENDI “jalan ke Kemang dan sampai di Kemang nanti kabarin”, kemudian Terdakwa KUSWENDI menelpon SOFI dan memberitahukan bahwa temannya sudah menelpon dan mengarahkan supaya Terdakwa KUSWENDI jalan ke Kemang dan SOFI menjawab “nanti kalu sudah putus kabarin saya dan nanti kamu kirim lagi dan saya kasih alamat yang menerima”. Kemudian, Terdakwa KUSWENDI menghubungi Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI dan menyatakan “ayo jalan sekarang jemput saya di rumah antarin saya ambil ekstasi di kemang”, dan 20 menit kemudian, Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI datang menjemput Terdakwa KUSWENDI menuju Kemang Jakarta Selatan.

9) Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa KUSWENDI dan Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI sampai di Pizza Hut Kemang Jakarta Selatan lalu Terdakwa KUSWENDI menghubing teman SOFI dan memberitahukan sudah berada di Kemang Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa KUSWENDI menerima telepon dari teman SOFI dan meminta untuk mengikuti map yang dikirimkan. Selanjutnya, Terdakwa KUSWENDI mengajak Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk jalan ke daerah Tebet sesuai dengan map yang dikirimkan yaitu SMPN 73 yang beralamat di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

10) Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB, Para Terdakwa telah sampai di SMPN 73 sesuai dengan Map yang ditunjukkan, lalu Terdakwa KUswendi menghubungi teman SOFI untuk memberitahukan sudah sampai dan teman SOFI berkata “ekstasi ada di atas gerobak dekat pos satpam kamu jalan pelan-pelan nanti perhatiin poto yang saya kirim”. Kemudian,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa mencari lokasi ekstasi tersebut dimana Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI yang mengendarai motor.

11) Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Para Terdakwa melihat gerobak dekat pos satpam di depan SMPN 73 kemudian Terdakwa KUSWENDI menyuruh Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI untuk mengambil bungkusan plastic hitam berisi ekstasi dan setelah Terdakwa GELEGAR GENGGHAM NEGERI mengambil bungkusan hitam berisi ekstasi tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa KUSWENDI dan Terdakwa KUSWENDI letakkan digantunggan sepeda motor,

12) Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil ektasi tersebut adalah karena diperintah oleh SOFI dan akan dikirim lagi kepada penerima lainnya atas intruksi dari SOFI nantinya.

13) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratarium Forensik No 1304/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip (berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk burung hantu dengan berat netto seluruhnya 5,0862 gram diberi nomor barang bukti 1540/2023/NF adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

14) Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

---------- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. *Saksi* **CALVIN PRAZERI SEPTYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan sering dilakukan transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 pada saat saksi dan saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN berada di depan SMPN 73 yang beralamat di jalan Tebet Timur II No. 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak mengendarai sepeda motor, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
  b. 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
  c. 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
  d. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. *Saksi* **VIJAY CHARIZMA RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bersama saksi CALVIN PRAZERI SEPTYANA mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan sering dilakukan transaksi narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi CALVIN PRAZERI SEPTYANA melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 pada saat saksi dan saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN berada di depan SMPN 73 yang beralamat di jalan Tebet Timur II No. 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak mengendarai sepeda motor, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
b. 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
c. 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
d. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. *Saksi* **EDI JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
b. 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
c. 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
d. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **KUSWENDI bin NAMIN**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari SOFI (DPO) yang meminta Terdakwa KUSWENDI untuk mengambil ekstasi, dan Terdakwa KUSWENDI menjawab "saya ngga ada motor" dan SOFI menjawab "kamu cari teman yang punya motor nanti kalau sudah putus, tenang aja akan dikasih shabu dan uang"
- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil narkoba tapi tempat dan waktunya belum ditentukan dan nanti akan diberikan upah berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai dan uang dari SOFI lalu Terdakwa II menyetujui permintaan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 04.30, Terdakwa menerima telepon dari SOFI yang intinya meminta untuk standby untuk mengambil eksatasi lalu Terdakwa mengatakan masih ngantuk dan SOFI menjawab "nanti ada yang mengantar shabu buat lu biar ngga ngantuk".
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kembali menerima telepon dari SOFI yang pada intinya memberitahukan "paketan shabu sprempi sudah ditaruh di situ manga bolong, srengseng sawah, saya kirim potonya, luh tinggall ambil biar ngga ngantuk" lalu SOFI mengirim foto tempat menaruh shabu tersebut. Kemudian, sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk meminjam sepeda motor dan meminta datang ke rumah, lalu setelah Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke daerah Srengseng Sawah untuk mengambil shabu dan Terdakwa II menunggu di rumah;
- Bahwa setelah tiba di Situ Mangga Bolong, Srengseng Sawah Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mengarah ke tempat ditaruh shabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SOFI dan di atas pagar mengambil lipatan tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi shabu lalu Terdkawa pulang ke rumahnya. Kemudian setiba di rumah, Terdakwa menunjukkan paket shabu yang diberikan SOFI kepada Terdakwa II, sambal berkata "nih shabu dari SOFI biar ngga ngantuk karena disuruh stanby ambil narkoba". Lalu Terdakwa bersama-sama Terdakwa II memakai shabu tersebut dan selesai memakai shabu, Terdakwa II pamit untuk pergi ngojek lagi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari SOFI dan memberitahukan bahwa tidak jadi mengambil ekstasi pada pagi hari dan nanti siang akan ada orang yang akan menghubungi dan mengarahkan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai temannya SOFI dan menyuruh Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"jalan ke Kemang dan sampai di Kemang nanti kabarin", kemudian Terdakwa menelpon SOFI dan memberitahukan bahwa temannya sudah menelpon dan mengarahkan supaya Terdakwa jalan ke Kemang dan SOFI menjawab "nanti kalu sudah putus kabarin saya dan nanti kamu kirim lagi dan saya kasih alamat yang menerima". Kemudian, Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan menyatakan "ayo jalan sekarang jemput saya di rumah antarin saya ambil ekstasi di kemang", dan 20 menit kemudian, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa menuju Kemang Jakarta Selatan;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Pizza Hut Kemang Jakarta Selatan lalu Terdakwa menghubing teman SOFI dan memberitahukan sudah berada di Kemang Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman SOFI dan meminta untuk mengikuti map yang dikirimkan. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk jalan ke daerah Tebet sesuai dengan map yang dikirimkan yaitu SMPN 73 yang beralamat di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di SMPN 73 sesuai dengan Map yang ditunjukkan, lalu Terdakwa menghubungi teman SOFI untuk memberitahukan sudah sampai dan teman SOFI berkata "ekstasi ada di atas gerobak dekat pos satpam kamu jalan pelan-pelan nanti perhatiin poto yang saya kirim". Kemudian, Terdakwa dan Terdakwa II mencari lokasi ekstasi tersebut dimana Terdakwa II yang mengendarai motor;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II melihat gerobak dekat pos satpam di depan SMPN 73 kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengambil bungkusan plastic hitam berisi ekstasi dan setelah Terdakwa II mengambil bungkusan hitam berisi ekstasi tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa dan diletakkan digantunggan sepeda motor tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II dan ditemukan:

  - 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
  - 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
  - 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Terdakwa **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I untuk mengajak mengambil narkoba tapi tempat dan waktunya belum ditentukan dan nanti akan diberikan upah shabu untuk dipakai dan uang dari SOFI lalu Terdakwa menyetujui permintaan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor dan meminta datang ke rumah, lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I, Terdakwa I pergi ke daerah Srengseng Sawah untuk mengambil shabu dan Terdakwa menunggu di rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa I kembali tiba di rumah, Terdakwa I menunjukkan paket shabu yang diberikan SOFI kepada Terdakwa, sambal berkata “nih shabu dari SOFI biar ngga ngantuk karena disuruh stanby ambil narkoba”. Lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa memakai shabu tersebut dan selesai memakai shabu, Terdakwa pamit untuk pergi ngojek lagi.
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa dan menyatakan “ayo jalan sekarang jemput saya di rumah antarin saya ambil ekstasi di kemang”, dan 20 menit kemudian, Terdakwa datang menjemput Terdakwa KUSWENDI menuju Kemang Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I sampai di Pizza Hut Kemang Jakarta Selatan lalu Terdakwa I menghubungi teman SOFI dan memberitahukan sudah berada di Kemang Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa I menerima telepon dari teman SOFI dan meminta untuk mengikuti map yang dikirimkan. Selanjutnya, Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk jalan ke daerah Tebet sesuai dengan map yang dikirimkan yaitu SMPN 73 yang beralamat di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I telah sampai di SMPN 73 sesuai dengan Map yang ditunjukkan, lalu Terdakwa I menghubungi teman SOFI untuk memberitahukan sudah sampai dan teman SOFI berkata “ekstasi ada di atas gerobak dekat pos satpam kamu jalan pelan-pelan nanti perhatiin poto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang saya kirim". Kemudian, Terdakwa dan Terdakwa I mencari lokasi ekstasi tersebut dimana Terdakwa yang mengendarai motor.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I melihat gerobak dekat pos satpam di depan SMPN 73 kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk mengambil bungkusan plastic hitam berisi ekstasi dan setelah Terdakwa II mengambil bungkusan hitam berisi ekstasi tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dan diletakkan digantunggan sepeda motor tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I dan ditemukan:

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
- 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
2. 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
3. 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratarium Forensik No 1304/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip (berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk burung hantu dengan berat netto seluruhnya 5,0862 gram diberi nomor barang bukti 1540/2023/NF adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I melihat gerobak dekat pos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satpam di depan SMPN 73 kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk mengambil bungkusan plastic hitam berisi ekstasi dan setelah Terdakwa II mengambil bungkusan hitam berisi ekstasi tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dan diletakkan digantunggan sepeda motor tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I dan ditemukan:

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
- 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari SOFI (DPO) yang meminta Terdakwa KUSWENDI untuk mengambil ekstasi, dan Terdakwa KUSWENDI menjawab “saya ngga ada motor” dan SOFI menjawab “kamu cari teman yang punya motor nanti kalau sudah putus, tenang aja akan dikasih shabu dan uang” selanjutnya pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil narkoba tapi tempat dan waktunya belum ditentukan dan nanti akan diberikan upah berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai dan uang dari SOFI lalu Terdakwa II menyetujui permintaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 04.30, Terdakwa menerima telepon dari SOFI yang intinya meminta untuk standby untuk mengambil eksatasi lalu Terdakwa mengatakan masih ngantuk dan SOFI menjawab “nanti ada yang mengantar shabu buat lu biar ngga ngantuk”. Kemudian pada sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kembali menerima telepon dari SOFI yang pada intinya memberitahukan “paketan shabu sprempi sudah ditaruh di situ manga bolong, srengseng sawah, saya kirim potonya, luh tinggall ambil biar ngga ngantuk” lalu SOFI mengirim foto tempat menaruh shabu tersebut. Kemudian, sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk meminjam sepeda motor dan meminta datang ke rumah, lalu setelah Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke daerah Srengseng Sawah untuk mengambil shabu dan Terdakwa II menunggu di rumah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah tiba di Situ Mangga Bolong, Srengseng Sawah Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mengarah ke tempat ditaruh shabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SOFI dan di atas pagar mengambil lipatan tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi shabu lalu Terdkawa pulang ke rumahnya. Kemudian setiba di rumah, Terdakwa menunjukkan paket shabu yang diberikan SOFI kepada Terdakwa II, sambal berkata “nih shabu dari SOFI biar ngga ngantuk karena disuruh stanby ambil narkoba”. Lalu Terdakwa bersama-sama Terdakwa II memakai shabu tersebut dan selesai memakai shabu, Terdakwa II pamit untuk pergi ngojek lagi.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari SOFI dan memberitahukan bahwa tidak jadi mengambil ekstasi pada pagi hari dan nanti siang akan ada orang yang akan menghubungi dan mengarahkan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai temannya SOFI dan menyuruh Terdakwa “jalan ke Kemang dan sampai di Kemang nanti kabarin”, kemudian Terdakwa menelpon SOFI dan memberitahukan bahwa temannya sudah menelpon dan mengarahkan supaya Terdakwa jalan ke Kemang dan SOFI menjawab “nanti kalu sudah putus kabarin saya dan nanti kamu kirim lagi dan saya kasih alamat yang menerima”. Kemudian, Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan menyatakan “ayo jalan sekarang jemput saya di rumah antarin saya ambil ekstasi di kemang”, dan 20 menit kemudian, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa menuju Kemang Jakarta Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Pizza Hut Kemang Jakarta Selatan lalu Terdakwa menghubing teman SOFI dan memberitahukan sudah berada di Kemang Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman SOFI dan meminta untuk mengikuti map yang dikirimkan. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk jalan ke daerah Tebet sesuai dengan map yang dikirimkan yaitu SMPN 73 yang beralamat di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di SMPN 73 sesuai dengan Map yang ditunjukkan, lalu Terdakwa menghubungi teman SOFI untuk memberitahukan sudah sampai dan teman SOFI berkata “ekstasi ada di atas gerobak dekat pos satpam kamu jalan pelan-pelan nanti perhatiin poto yang saya kirim”. Kemudian, Terdakwa dan Terdakwa II mencari lokasi ekstasi tersebut dimana Terdakwa II yang mengendarai motor.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratarium Forensik No 1304/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip (berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk burung hantu dengan berat netto seluruhnya 5,0862 gram diberi nomor barang bukti 1540/2023/NF adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I **KUSWENDI bin NAMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I melihat gerobak dekat pos satpam di depan SMPN 73 kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk mengambil bungkusan plastic hitam berisi ekstasi dan setelah Terdakwa II mengambil bungkusan hitam berisi ekstasi tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa I dan diletakkan digantunggan sepeda motor tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I dan ditemukan:

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
- 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh *Saksi* **CALVIN PRAZERI SEPTYANA dan** saksi VIJAY CHARIZMA RAMADHAN (Timsus Sudit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan:

- 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
- 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
- 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menerima telepon dari SOFI (DPO) yang meminta Terdakwa KUSWENDI untuk mengambil ekstasi, dan Terdakwa KUSWENDI menjawab "saya ngga ada motor" dan SOFI menjawab "kamu cari teman yang punya motor nanti kalau sudah putus, tenang aja akan dikasih shabu dan uang" selanjutnya pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk mengajak mengambil narkoba tapi tempat dan waktunya belum ditentukan dan nanti akan diberikan upah berupa narkotika jenis shabu untuk dipakai dan uang dari SOFI lalu Terdakwa II menyetujui permintaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 04.30, Terdakwa menerima telepon dari SOFI yang intinya meminta untuk standby untuk mengambil eksatasi lalu Terdakwa mengatakan masih ngantuk dan SOFI menjawab "nanti ada yang mengantar shabu buat lu biar ngga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ngantuk". Kemudian pada sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kembali menerima telepon dari SOFI yang pada intinya memberitahukan "paketan shabu sprempi sudah ditaruh di situ manga bolong, srengseng sawah, saya kirim potonya, luh tinggall ambil biar ngga ngantuk" lalu SOFI mengirim foto tempat menaruh shabu tersebut. Kemudian, sekitar pukul 05.15 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II untuk meminjam sepeda motor dan meminta datang ke rumah, lalu setelah Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa pergi ke daerah Srengseng Sawah untuk mengambil shabu dan Terdakwa II menunggu di rumah.

Menimbang, bahwa setelah tiba di Situ Mangga Bolong, Srengseng Sawah Jakarta Selatan kemudian Terdakwa mengarah ke tempat ditaruh shabu sesuai foto yang dikirimkan oleh SOFI dan di atas pagar mengambil lipatan tissue yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi shabu lalu Terdkawa pulang ke rumahnya. Kemudian setiba di rumah, Terdakwa menunjukkan paket shabu yang diberikan SOFI kepada Terdakwa II, sambal berkata "nih shabu dari SOFI biar ngga ngantuk karena disuruh stanby ambil narkoba". Lalu Terdakwa bersama-sama Terdakwa II memakai shabu tersebut dan selesai memakai shabu, Terdakwa II pamit untuk pergi ngojek lagi.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari SOFI dan memberitahukan bahwa tidak jadi mengambil ekstasi pada pagi hari dan nanti siang akan ada orang yang akan menghubungi dan mengarahkan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai temannya SOFI dan menyuruh Terdakwa "jalan ke Kemang dan sampai di Kemang nanti kabarin", kemudian Terdakwa menelpon SOFI dan memberitahukan bahwa temannya sudah menelpon dan mengarahkan supaya Terdakwa jalan ke Kemang dan SOFI menjawab "nanti kalu sudah putus kabarin saya dan nanti kamu kirim lagi dan saya kasih alamat yang menerima". Kemudian, Terdakwa menghubungi Terdakwa II dan menyatakan "ayo jalan sekarang jemput saya di rumah antarin saya ambil ekstasi di kemang", dan 20 menit kemudian, Terdakwa II datang menjemput Terdakwa menuju Kemang Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di Pizza Hut Kemang Jakarta Selatan lalu Terdakwa menghubing teman SOFI dan memberitahukan sudah berada di Kemang Jakarta Selatan. Lalu sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman SOFI dan meminta untuk mengikuti map yang dikirimkan. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk jalan ke daerah Tebet sesuai dengan map yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikirimkan yaitu SMPN 73 yang beralamat di Jalan Tebet Timur II No 1 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II sampai di SMPN 73 sesuai dengan Map yang ditunjukkan, lalu Terdakwa menghubungi teman SOFI untuk memberitahukan sudah sampai dan teman SOFI berkata “ekstasi ada di atas gerobak dekat pos satpam kamu jalan pelan-pelan nanti perhatiin poto yang saya kirim”. Kemudian, Terdakwa dan Terdakwa II mencari lokasi ekstasi tersebut dimana Terdakwa II yang mengendarai motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratarium Forensik No 1304/NNF/2023 tanggal 05 April 2023 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip (berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat berbentuk burung hantu dengan berat netto seluruhnya 5,0862 gram diberi nomor barang bukti 1540/2023/NF adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Para Terdakwa telah Membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram *“;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa I **KUSWENDI bin NAMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** telah membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, namun Para Terdakwa agar mendapatkan keuntungan telah melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah Perbuatan pidana yang diinsyafi masing-masing, sehingga unsur bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1) 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram
2) 1 buah handphone xiaomi berikut simcard
3) 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol) yang telah dipergunakan untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KUSWENDI bin NAMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **GELEGAR GENGGHAM NEGERI alias EGAR bin DIDIK ALRIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Tahun dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) kresek warna hitam didalamnya terdapat bungkus plastic kopi bertuliskan (Luwak White Koffie) didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi 1000 (seribu) butir ekstasi berat brutto 478,77 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) 1 buah handphone xiaomi berikut simcard

3) 1 (satu) buah handphone vivo berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

4) 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam (tanpa nopol)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Abu Hanifah, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Sulistyowati.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati.,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)